

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....000020.....

Tocache; 18 ENE 2024

Vistos: El VIR-2023012592, el Registro de Sucesión Intestada, el Informe N° 0059-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/NEXUS, el Oficio N° 096-2023/GRSM-DRE-UGELT-IE" CIRO ALEGRIA BAZAN", la Nota de Coordinación N° 383-2023-GRSM/DRE/UGA/GRRHH, la Hoja de Cálculo de décimas y días del docente contratado, la Opinión Legal N° 121-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, Informe N° 0329-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 1360-2023-GRSM-DRE-UGELT/D.



CONSIDERANDO:

Que, con VIR-2023012596, de fecha 04 de julio del 2023, doña Nilia MAZA MORENO, identificada con DNI N° 41135010, presenta un FUT donde fundamenta que habiendo fallecido el maestro German VICTORIO PASCUAL el año 2020, no le hicieron el pago correspondiente en el Mes de Julio y la proporcional de Enero y Febrero por los meses que laboro en el año 2020, por lo que, solicita que se realice el pago del mes de Julio por los 14 días laborados más la proporcional, porque el mencionado docente laboro con normalidad los meses de marzo, abril, mayo, junio hasta el 14 de julio, ya que por derecho le corresponde el pago a su menor hija Lila Sofía VICTORIO MAZA.

Que, según el Registro de Sucesión Intestada: RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con SUCESION INTESTADA DEFINITIVA Partida N° 11096218 Asiento N° A00001; por Acta de Sucesión Intestada N° 30 del 08.06.2023, otorgada ante NOTARIO PUBLICO don Rolando VASQUEZ RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don German VICTORIO PASCUAL, identificado con DNI N° 22487313, ocurrido el 15.07.2020 en el Distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco, teniendo como su ultimo domicilio en Jr. German Rengifo N° 481, distrito y provincia de Tocache y departamento de San Martín, y que es su único y universal heredera:

1. LILA SOFIA VICTORIO MAZA (HIJA).

Que, mediante el Informe N° 0059-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/NEXUS, de fecha 10 de octubre del 2023, la Responsable de NEXUS, hace de conocimiento que se debe solicitar Opinión Legal para que se declare procedente o no lo solicitado por doña Nilia MAZA MORENO para lo que se debe adjuntar el parte de Asistencia del mes de julio del 2020 de la I.E "Ciro Alegría Bazán" y el Informe de Planillas;

Que, con VIR-2023024455, de fecha 02 de noviembre del 2023, mediante el Oficio N° 096-2023/GRSM-DRE-UGELT-IE" CIRO ALEGRIA BAZAN", la Directora de la I.E "Ciro Alegría Bazán", remite el Formato 01: Reporte de Asistencia detallado del mes de julio del 2020, donde se puede verificar que el ex docente German VICTORIO PASCUAL laboro del 01 al 14 de julio del 2020;

Que, por medio de la Nota de Coordinación N° 383-2023-GRSM/DRE/UGA/GRRHH, de fecha 15 de noviembre del 2024, emitido por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, traslada el informe de la Responsable de NEXUS y demás precedentes solicitando opinión legal respecto al reconocimiento de pago solicitado por doña Nilia MAZA MORENO,



CC0020

quien requiere el pago del mes de julio y la proporcional de enero y febrero correspondiente al año 2020 del ex docente German VICTORIO PASCUAL;

Que, con Nota de Coordinación N° 0148-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 20 de noviembre del 2023, la Asesora Legal de la UGEL Tocache, solicita informe de planillas para emitir opinión legal respecto al caso del docente fallecido German VICTORIO PASCUAL;

Que, mediante la Hoja de Cálculo de décimas y días del docente contratado German VICTORIO PASCUAL, la Responsable de Planillas, señala que por los días laborados del mes de julio corresponde el monto de S/ 948.03 soles y por las decimas de enero y febrero es S/ 1,896.08 soles, haciendo un total de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES (S/ 2,844.11);

Que, en la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2023, en su Artículo 6.- Ingresos del personal.- Se prohíbe en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas;



Que, en el Código Civil en su Artículo N° 448, acerca de la Autorización judicial para celebrar actos en nombre del menor: Los padres necesitan también autorización judicial para practicar, en nombre del menor, los siguientes actos:

- 1.- Arrendar sus bienes por más de tres años.
- 2.- Hacer partición extrajudicial.
- 3.- Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje.
- 4.- Renunciar herencias, legados o donaciones.
- 5.- Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida.
- 6.- Liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio.
- 7.- Dar o tomar dinero en préstamo.
- 8.- Edificar, excediéndose de las necesidades de la administración.
- 9.- Aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas.
- 10.- Convenir en la demanda.

Que, en el Artículo N° 449 del Código Civil, establece acerca de la Opinión del hijo sobre la disposición de sus bienes: En los casos de los incisos 2, 3 y 7 del Artículo 448°, se aplican también los Artículos 987°, 1307° y 1651°. Además, en los casos a que se refieren los Artículos 447° y 448°, el juez debe oír, de ser posible, al menor que tuviere dieciséis años cumplidos, antes de prestar su autorización. Esta se concede conforme a los trámites establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para enajenar u obligar bienes de menores;

Que, en el Código Civil en su Artículo N° 452, refiere acerca de la Autorización judicial para retiro de dinero: El dinero a que se refiere el Artículo 451° no puede ser retirado sino con autorización judicial;



660020

Que, mediante la Opinión Legal N° 121-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, de fecha 21 de diciembre del 2023, la Asesora Jurídica de la UGEL Tocache, declara improcedente, por cuanto la administrada Nilia MAZA MORENO, solicita pago del mes de julio y la proporcional de enero y febrero del 2020, del maestro German VICTORIO PASCUAL, quien laboro en la IE Ciro Alegría Bazán – Ramal de Aspuzana, asimismo porque dicho pedido se encuentra contrario a Ley al no contemplar los requisitos estipulados en la presente opinión legal, teniéndose en cuenta que existe su única heredera quien es la Srta, Lila Sofia VICTORIO MAZA, de 16 años de edad, así también dicho pedido se encuentra contrario a las normas de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2023, al pretender que se cancele pagos de haberes de julio del 2020 y la proporcional de enero y febrero;

Que, a través del Informe N° 0329-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de 27 de diciembre del 2023, la Jefe de la Oficina de Administración deriva la Opinión Legal N° 121-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, a fin de que Dirección autorice proyectar resolución de Improcedencia a la solicitud presentada por doña Nilia MAZA MORENO;

Que, con Memorando N° 1360-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 28 de diciembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud de la administrada Nilia MAZA MORENO, con DNI N° 41135010, por lo expuesto en los documentos adjuntos;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744; la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido presentado por doña Nilia MAZA MORENO, identificada con DNI N° 41135010, referente a la solicitud de pago del mes de julio 2020 y la proporcional de enero y febrero, por los meses laborados por el ex docente fallecido don German VICTORIO PASCUAL en la I.E Ciro Alegría Bazán el año 2020, en beneficio de la única heredera Lila Sofia VICTORIO MAZA, de 16 años de edad, ya que dicho pedido se encuentra contrario a la ley, al no contemplar los requisitos estipulados en la Opinión Legal N° 121-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, así como a la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2023, al pretender que se cancele pagos del año 2020.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MARD/JA
SEGR/R(E)RR.HH.
SVTMTA